

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2279 - 2280/2531	นาย โยน ภาสดา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สุพัฒน์ บุรณ์ เจริญ	โจทก์
	นาง ยิ่ง ทวันเวท	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 525

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 182

คู่ความทำกันประเด็นเดียวว่า โจทก์ทั้งสองซื้อที่พิพาทมาโดยชอบหรือไม่ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองซื้อที่พิพาทโดยมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การซื้อที่พิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 และโจทก์ทั้งสองต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ.

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องมีใจความว่าโจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยโจทก์ที่ 1 ซื้อจากนายเล็ม แกมกล้าและนายพรหมสินปรุ บิดาจำเลย ส่วนโจทก์ที่ 2 ได้รับยกให้จากนายเล็มและนางสี แกมกล้า บิดามารดาของภรรยา ต่อมานายพรหมได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คลุมทับที่ดินของโจทก์ทั้งสองโดยโจทก์ไม่ทราบ ต่อมานายพรหมตาย และมีการแบ่งมรดกกัน จำเลยได้รับส่วนแบ่งที่ดินส่วนที่เป็นของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองบอกกล่าวให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินส่วนของโจทก์ให้แก่โจทก์ แต่จำเลยไม่ยินยอม ขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้ง

สองให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะส่วนที่คลุมทับที่ดินพิพาท หากไม่อาจเพิกถอนได้ให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ไปขอให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยโจทก์ทั้งสองมาขออาศัยบิดาจำเลยอยู่ในที่ดินพิพาท คดีโจทก์ที่ 1 ขาดอายุความขอให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง และฟ้องแย้งขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ให้โจทก์ทั้งสองรื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท

โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งว่า บิดาจำเลยขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์คลุมทับที่ดินพิพาทโดยไม่ชอบ จำเลยไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินพิพาท ฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

วันนัดสืบพยานจำเลย ศาลชั้นต้นสั่งให้พิจารณาคดีทั้งสองรวมกันโดยเรียกโจทก์สำนวนแรกว่าโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์สำนวนหลังว่าโจทก์ที่ 2 และเรียกจำเลยทั้งสองสำนวนว่าจำเลย

คู่ความแถลงว่า ขอให้สืบพยานในประเด็นข้อเดียวว่าโจทก์ทั้งสองต่างซื้อที่ดินพิพาทมาโดยชอบหรือไม่ หากฟังได้ว่าโจทก์ทั้งสองซื้อที่ดินพิพาทมาโดยชอบจำเลยยอมแพ้คดี หากฟังไม่ได้ความดังกล่าว โจทก์ยอมแพ้คดี ส่วนประเด็นแห่งคดีข้ออื่นนั้น คู่ความแถลงขอสละเสียทั้งสิ้น

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสองตามฟ้อง ให้เพิกถอนหนังสือรับรองการทำประโยชน์เฉพาะส่วนที่คลุมทับที่พิพาท คำขอนอกจากนี้ให้ยกเสียทั้งสิ้น

จำเลยอุทธรณ์ทั้งสองสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกาทั้งสองสำนวน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คู่ความทำกันประเด็นเดียวว่า โจทก์ทั้งสองซื้อที่พิพาทมา โดยชอบหรือไม่ สำหรับโจทก์ที่ 1 ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ที่ 1 ซื้อที่พิพาทส่วนหนึ่งจากนายเล็ม หรือเลน แกมกล้า เมื่อปี พ.ศ. 2516 โดยไม่ได้ทำสัญญาซื้อขายกัน และซื้อจากนายพรม สีนปรุ บิดาจำเลยเนื้อที่ 1 งานเศษตามเอกสารหมาย จ.3 ในการซื้อขายที่พิพาทดังกล่าว ปรากฏว่ามีได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการซื้อที่พิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 เมื่อการซื้อขายที่พิพาทของโจทก์ที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ที่ 1 ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำ ส่วนโจทก์ที่ 2 นั้นโจทก์ที่ 2 เบิกความว่าโจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตามเอกสารหมาย จ.1 โดยนายเล็มซึ่งเป็นพ่อตายยกให้ นายเล็มได้ทำหนังสือมอบที่ดินและบ้านให้แต่ตามบันทึกท้ายหนังสือดังกล่าวระบุว่า นายเล็ม ขายที่พิพาทให้โจทก์ที่ 2 แต่ก็ไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นการซื้อที่พิพาทโดยไม่ชอบ ตกเป็นโมฆะตามนัยแห่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวโจทก์ที่ 2 ก็ต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีตามคำทำเช่นเดียวกัน

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

(ประชา บุญวนิช-ดุสิต วราโห-คำนึ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ